

RESUMEN PARA ESTUDIAR

GEN-Actos juridicos administracion

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Busca en el mapa el bloque que encaje con el tipo de actuación administrativa que te examinan. Luego repasa, dentro de cada bloque, las ideas clave (atribución, delimitación, forma y efectos). Para afinar la respuesta, comprueba la literalidad de cada regla en el artículo indicado, respetando el enunciado.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Actuación administrativa: Derecho público y Derecho privado	1-2	Diferencia la intervención de la Administración mediante potestades públicas y, en otros contextos, con técnicas de Derecho privado. La actividad puede desenvolverse bajo ambas técnicas.
Atribución jurídica de la declaración	3	Una declaración solo es relevante si puede atribuirse jurídicamente a la organización administrativa competente para actuar.
Delimitación por contenido, función y estructura	4	La naturaleza no se define por el nombre del documento: se determina por contenido, función y estructura jurídica.
Actuaciones que no se identifican con la decisión	4	Se distinguen conductas de ejecución, operaciones físicas o actuaciones técnicas: pueden apoyarse en una decisión previa, pero no se identifican con ella.
Elementos: quién actúa y elemento formal	5	Permite preguntar quién actúa y en virtud de qué posición dentro de la organización. El elemento formal incluye exteriorización y formas de expresión/documentación.
Efectos sobre el destinatario: actos favorables y de gravamen	6	Según sus efectos: actos favorables (resuelven la cuestión o culminan fase decisoria) y actos de gravamen (preparan, impulsan o integran el itinerario hacia ella).

3. Configuración de la actividad administrativa (arts. 1-2)

Potestades públicas vs. técnicas de Derecho privado

- La Administración puede intervenir mediante potestades públicas o participar en relaciones con técnicas propias del Derecho privado.
- La actividad administrativa puede desenvolverse bajo técnicas de Derecho público o de Derecho privado.

No siempre se presenta como acto administrativo

- La relación concreta puede no adoptar la forma de un acto administrativo.
- Por ello, la calificación depende de la naturaleza de la actividad, no solo de la forma aparente.

4. Atribución y delimitación del acto o declaración (arts. 3-4)

Atribución jurídica a la organización competente

- No basta la existencia material de una declaración: debe poder atribuirse a la organización administrativa competente.
- La competencia organizativa condiciona que la declaración tenga relevancia jurídica.

Criterio de delimitación: contenido y función

- La delimitación no debe hacerse solo por el nombre del documento.
- Debe atenderse al contenido, función y estructura jurídica.

5. Diferenciar decisiones de actuaciones técnicas o de ejecución (arts. 4)

Actuaciones materiales y su relación con la decisión

- Son conductas de ejecución, operaciones físicas o actuaciones técnicas que pueden apoyarse en una decisión jurídica previa.
- Aun con apoyo previo, no se identifican con la decisión.

Evitar confusiones por identificación automática

- El estudio debe distinguir entre la decisión y las actuaciones que la acompañan o preparan materialmente.
- La estructura jurídica del supuesto es clave para esa separación.

6. Elemento subjetivo y elemento formal de la decisión (arts. 5)

Quién actúa y posición dentro de la organización

- Permite preguntar quién actúa y en virtud de qué posición dentro de la organización administrativa.
- Esa posición es un criterio para comprender la actuación administrativa.

Exteriorización y documentación

- El elemento formal comprende la exteriorización de la decisión.
- Incluye las formas mediante las cuales puede quedar expresada y documentada.

7. Efectos del acto sobre la esfera del destinatario (arts. 6)

Actos favorables y de gravamen

- Se distinguen actos favorables y actos de gravamen según sus efectos sobre la esfera del destinatario.
- Los favorables resuelven la cuestión planteada o culminan una fase decisoria.

Función de los actos de gravamen en el itinerario

- Los actos de gravamen preparan, impulsan o integran el itinerario que conduce a la decisión.
- No se describen como culminación: conectan con etapas previas o de impulso.

8. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

9. Diferencias y puntos de confusión

Actos favorables vs. actos de gravamen: Los favorables contienen la decisión que resuelve la cuestión o culmina una fase decisoria; los de gravamen preparan, impulsan o integran el itinerario hacia ella.

Decisión jurídica vs. actuaciones de ejecución/técnicas: Las conductas de ejecución, operaciones físicas o actuaciones técnicas pueden apoyarse en una decisión previa, pero no se identifican con ella.

10. Cierre de repaso

Conecta los datos del caso con el bloque del mapa: primero naturaleza (público/privado), después atribución y delimitación, luego distinción entre decisión y actuaciones técnicas, y finalmente clasifica por efectos (favorables o gravamen) y completa con el elemento formal.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.